



DÔNG DƯƠNG

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trụ sở chính: Số 14A đường Phan Đăng Lưu, Quy Nhơn

ĐT: 0256.2200569-Fax: 0256.3547029-DD: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Số: 178 /QCCDG-DD

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 110/2024/HDDV ngày 25/10/2024; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01.110/2024/HDDV.SDBS ngày 19/02/2025 được ký kết giữa các bên gồm:

I. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14A đường Phan Đăng Lưu, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Người có tài sản đấu giá:

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nay Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê, với các nội dung như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản đấu giá: Cho thuê khu nhà ăn tại nhà khu KTX học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2); Địa chỉ: Số 72A đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

- Diện tích cho thuê: 150m²;
- Mục đích cho thuê: Cung cấp dịch vụ ăn uống cho học sinh;
- Thời hạn cho thuê: 05 năm, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

1.2. Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá:

- Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đề án số 29/ĐA-LQĐ ngày 16/9/2024 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về sử dụng tài sản công là khu nhà ăn vào mục đích cho thuê tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

2. Giá khởi điểm của tài sản, nộp khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá:

2.1. Giá khởi điểm của tài sản, nộp khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng; Không bao gồm thuế GTGT);

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, áp dụng trong trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất.

2.2. Nộp, hoàn trả tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:

2.2.1. Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 21/02/2025 đến 17 giờ ngày 10/3/2025 (tiền phải báo có trong tài khoản);

- Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương gồm:

+ Tài khoản số: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài;

+ Tài khoản số: 5587798888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn;

+ Tài khoản số: 4309201002513 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài;

+ Tài khoản số: 22222396868 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định;

+ Tài khoản số: 102 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bình Định;

+ Ngoài ra người tham gia đấu giá có thể nộp các tài khoản khác của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương theo quy định pháp luật;

- Người tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản, số tiền nộp bắt buộc phải đúng bằng số tiền đã quy định;

+ Đối với tổ chức thì tiền đặt trước bắt buộc phải được chuyển khoản từ tài khoản của tổ chức tham gia đấu giá;

+ Đối với trường hợp cá nhân chuyển tiền bằng Internet Banking thì phần nội dung chuyển tiền phải thể hiện họ tên đầy đủ của người tham gia đấu giá;

+ Đối với trường hợp người khác nộp tiền thay cho người tham gia đấu giá là cá nhân thì phần nội dung nộp tiền phải thể hiện họ tên đầy đủ của người tham gia đấu giá;

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (số tài khoản: 111002775169 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài) khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá;

- Phí nộp hoặc chuyển tiền: Người tham gia đấu giá phải chịu (nếu có);

- Người tham gia đấu giá ghi nội dung nộp tiền vào tài khoản:

+ Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản cho thuê;

+ Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản cho thuê.

2.2.2. Trả lại khoản tiền đặt trước:

- Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, trừ trường hợp tại mục 8 của Quy chế này;

- Phương thức trả lại tiền đặt trước: Bằng tiền mặt hoặc chuyển trả vào tài khoản của người tham gia đấu giá hoặc tài khoản do người tham gia đấu giá đề nghị hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận;

- Phí trả lại tiền: Người tham gia đấu giá phải chịu (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm thực hiện việc đấu giá tài sản:

3.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 17 giờ ngày 12/3/2025;

- Địa điểm: Tại số 72A đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 21/02/2025 đến 17 giờ ngày 10/3/2025;

- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

3.3. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 21/02/2025 đến 17 giờ ngày 10/3/2025, tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

3.4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu lúc 16 giờ ngày 13/3/2025, tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

* Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan;

* Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương là: 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, kèm theo:

- 01 Bản phô tô thẻ căn cước công dân (cá nhân); 01 Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức kèm theo thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (tổ chức);

- 01 Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

- 01 Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá;

* Người tham gia đấu giá nộp 01 phiếu trả giá gián tiếp;

* Đấu giá tài sản là hình thức trả giá có từ 02 người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định;

* Người tham gia đấu giá:

- Phải đủ năng lực hành vi dân sự và quyền đại diện tham gia đấu giá;

- Phải bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan trong quá trình tham gia đấu giá;

- Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

* Người đăng ký tham gia đấu giá phải đọc, điền đầy đủ các thông tin liên quan, ký, ghi rõ họ tên (cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu (tổ chức) vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương phát hành;

* Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Việc uỷ quyền:

- Đối với cá nhân phải có công chứng theo quy định của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Đối với tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu;

* Người đăng ký tham gia đấu giá (hoặc người được uỷ quyền) phải tham gia phiên đấu giá đúng ngày, giờ đã được thông báo, niêm yết công khai;

- * Phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra;
- * Người không đăng ký tham gia đấu giá không được vào phòng đấu giá. Trừ các trường hợp được đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đồng ý;
- * Người được uỷ quyền tham gia đấu giá phải xuất trình văn bản uỷ quyền; tuân thủ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong phạm vi uỷ quyền theo quy định;
- * Người đăng ký tham gia đấu giá không được sử dụng chất kích thích, không mang theo vũ khí, chất cháy nổ vào phòng đấu giá;
- * Vào phòng đấu giá phải ăn mặc lịch sự, gọn gàng, không hút thuốc;
- * Khi vào phòng đấu giá phải giữ trật tự, ngồi đúng vị trí hướng dẫn, không đi lại lộn xộn, không được trao đổi, trò chuyện, lớn tiếng, phát ngôn thiếu văn hoá;
- * Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện thông tin truyền thông nào khác trong phòng đấu giá;
- * Không tranh luận với đấu giá viên điều hành phiên đấu giá;
- * Tuân thủ nội dung của Quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương ban hành và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

5.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo trình tự sau đây:

- Nhận phiếu trả giá: Khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu;
- Phiếu trả giá hợp lệ và trình tự trả giá:
 - + Người tham gia đấu giá phải tự mình ghi, điền đầy đủ, đúng, chính xác các thông tin, ký, ghi rõ họ tên vào phiếu trả giá;
 - + Phiếu trả giá bắt buộc phải viết cùng 01 màu mực không bay màu, không được gạch bỏ, sửa chữa, tẩy xóa;
 - + Số tiền trả giá bằng số phải đúng với số tiền bằng chữ;
 - + Giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm;
 - + Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm;
 - + Cách trả giá: Người tham gia đấu giá phải ghi số tiền muốn trả vào phiếu trả giá: Ví dụ **“360.000.000 đồng, bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng”** hoặc... ..;
 - + Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu;

+ Phiếu trả giá được nộp trực tiếp và được bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Việc niêm phong thùng phiếu phải lập thành văn bản, có chữ ký của đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương và đại diện ít nhất 01 người tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu trả giá không tuân thủ đầy đủ các nội dung nêu trên và sẽ bị loại;

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

+ Thực hiện quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 41 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

+ Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

+ Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu. Việc mở niêm phong thùng phiếu phải lập thành văn bản, có chữ ký của đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, đại diện người có tài sản đấu giá và đại diện ít nhất 01 người tham gia đấu giá;

+ Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

+ Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

+ Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá, người có số thăm lớn là người trúng đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

7. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

8. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại mục 7 của Quy chế này;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024.

9. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá:

- Ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá: Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và người trúng đấu giá;

- Thời hạn ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận được hồ sơ cuộc đấu giá. Nếu quá thời hạn này mà người trúng đấu giá không ký kết hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá thì được xem là không chấp nhận thuê tài sản, trong trường hợp này Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương tiến hành lập biên bản hủy kết quả đấu giá tài sản mà không cần có sự đồng ý hoặc có mặt của người trúng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền trúng đấu giá và trách nhiệm của người trúng đấu giá:

10.1. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền trúng đấu giá:

- Thời hạn: Do Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và người trúng đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá theo Đề án sử dụng tài sản công đã được phê duyệt;

- Phương thức: Nộp hoặc chuyển khoản;

- Địa điểm: Tài khoản của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

10.2. Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

- Thực hiện đúng mục đích cho thuê theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Trường học;

- Đối tượng thuê phải có giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ khác theo quy định pháp luật của Nhà nước;

- Giá các dịch vụ ăn uống phải niêm yết công khai tại nơi tổ chức bán, giá cả hợp lý;

- Thức ăn, nước uống phù hợp với lứa tuổi học sinh. Không bán rượu bia, thuốc lá, chất cấm khác;

- Thực hiện đúng các Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định theo pháp luật hiện hành;

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có);

- Đối tượng thuê tự trang bị các phương tiện, dụng cụ như bàn ghế,...để kinh doanh; có trách nhiệm nộp các chi phí liên quan đến quá trình hoạt động như: Thanh toán cho nhà trường tiền điện, nước phát sinh hàng tháng (theo chỉ số công tơ và đồng hồ nước bắt riêng), tiền thu gom rác thải (theo thỏa thuận); thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản khác cho nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định của Nhà nước;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trong Khu căn tin và trong khuôn viên KTX;

- Không mang vũ khí, chất dễ cháy, hàng quốc cấm vào trong khuôn viên của nhà trường. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Tự kiểm tra định kỳ về công tác PCCC, chịu sự kiểm tra của bên cho thuê và các cơ quan chức năng theo định kỳ và khi có yêu cầu;

- Thực hiện đúng nội quy và quy chế của cơ quan cho thuê. Đối tượng thuê phải giữ gìn và bảo quản tài sản thuê, nếu làm hư hỏng thì phải bồi thường theo quy định;

- Đối tượng thuê không được phá vỡ kết cấu của tài sản cho thuê, không được tự ý sang nhượng cho bất kỳ cá nhân và đơn vị nào khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường;

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng với số tiền một tháng thuê mặt bằng đã trúng đấu giá;

- Trả tiền thuê mặt bằng theo đúng thời gian quy định sau khi hợp đồng được ký kết;

- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng quy định, nội dung theo hợp đồng:

+ Lần 01: Lập biên bản nhắc nhở lần đầu;

+ Lần 02: Lập biên bản nhắc nhở lần 2;

+ Lần 03: Lập biên bản cắt hợp đồng và tổ chức, cá nhân không được nhận lại số tiền đặt cược đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá làm căn tin của nhà trường trong lần đấu giá kế tiếp;

- Trong quá trình hoạt động, đơn vị cung cấp dịch vụ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Sử dụng tài sản trúng đấu giá không đúng mục đích;

+ Vi phạm pháp luật hiện hành;

+ Vi phạm nội quy, gây mất an ninh trật tự trong nhà trường;



+ Vi phạm các điều khoản hợp đồng;

- Những vấn đề khác có liên quan, đối tượng thuê phải có trách nhiệm báo cáo, đề xuất lãnh đạo nhà trường để xem xét giải quyết. Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đối tượng thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Các điều kiện khác đối tượng thuê và nhà trường sẽ thống nhất khi ký hợp đồng;

- Khi có yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động cho thuê theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì đối tượng thuê phải nghiêm túc chấp hành (Nhà trường sẽ thông báo để đối tượng thuê thực hiện chấm dứt hợp đồng chậm nhất 07 ngày). Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đối tượng thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

11. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá:

- Thời hạn: Do Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và người trúng đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá;

- Địa điểm: Tại số 72A đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Phương thức: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải có trách nhiệm trực tiếp giao tài sản cho người trúng đấu giá.

12. Hiệu lực thi hành:

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ thực hiện các nội dung của quy chế cuộc đấu giá này;

- Những nội dung không quy định trong quy chế cuộc đấu giá này thì áp dụng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan để thực hiện. Trường hợp người tham gia đấu giá vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Chi tiết vui lòng liên hệ **Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương** để được hướng dẫn, giải thích, cung cấp giấy tờ có liên quan việc đấu giá tài sản.

Nơi nhận:

- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn;
- Niêm yết, lưu hs, lưu Cty, công khai...

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Việt Hùng